TÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Este Código institui o sistema tributário do Município de Vila Nova e estabelece normas gerais de direito tributário aplicáveis às relações entre o fisco e os contribuintes.

Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente as normas gerais editadas pela União.

Art. 2º Os tributos de competência do Município são:

I – impostos;

II – taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização de serviços públicos específicos e divisíveis;

III – contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.

Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Art. 4º A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes:

I – a denominação e demais características formais adotadas pela lei;

II – a destinação legal do produto da sua arrecadação.

TÍTULO II – DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO

Art. 5º O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel localizado na zona urbana do Município.

§ 1º Considera-se zona urbana a definida em lei municipal, observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos construídos ou mantidos pelo Poder Público, em pelo menos dois dos seguintes incisos:

I – meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;

II – abastecimento de água;

III – sistema de esgotos sanitários;

IV – rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;

V – escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de três quilômetros do imóvel considerado.

§ 2º A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes.

Art. 6º A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel, apurado conforme planta genérica de valores atualizada a cada quatro anos.

§ 1º Na determinação da base de cálculo não se considera o valor dos bens móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel, para efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade.

§ 2º As alíquotas são de:

I – 0,8% (oito décimos por cento) para imóveis residenciais edificados;

II – 1,5% (um e meio por cento) para imóveis não residenciais;

III – 3% (três por cento) para terrenos não edificados.

Art. 7º O contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

Art. 8º O imposto será lançado anualmente, em nome do sujeito passivo, podendo ser pago à vista, com desconto de 10% (dez por cento), ou em até dez parcelas mensais e sucessivas.

TÍTULO III – DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

Art. 9º O imposto sobre serviços de qualquer natureza tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa a este Código, ainda que não se constituam como atividade preponderante do prestador.

§ 1º O imposto não incide sobre:

I – as exportações de serviços para o exterior do País;

II – a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e fundações;

III – o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários.

§ 2º O serviço considera-se prestado, e o imposto devido, no local do estabelecimento prestador.

Art. 10. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.

§ 1º Quando os serviços descritos forem prestados por sociedades uniprofissionais, o imposto será calculado por meio de valor fixo anual, em função do número de profissionais habilitados.

§ 2º A alíquota máxima do imposto é de 5% (cinco por cento) e a mínima de 2% (dois por cento).

Art. 11. São responsáveis pelo imposto, na qualidade de substitutos tributários, os tomadores de serviços prestados por pessoas jurídicas não estabelecidas no Município.

TÍTULO IV – DAS TAXAS

Art. 12. A taxa de licença de funcionamento tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia municipal sobre a localização, a instalação e o funcionamento de estabelecimentos.

Art. 13. A taxa de coleta de lixo tem como fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, do serviço público específico e divisível de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares.

Parágrafo único. É vedada a adoção de base de cálculo própria de imposto na instituição de taxas.

Art. 14. Não se sujeitam ao pagamento de taxas:

I – os templos de qualquer culto;

II – as entidades beneficentes de assistência social que atendam aos requisitos legais;

III – as pessoas naturais com renda familiar inferior a dois salários mínimos, mediante requerimento.

TÍTULO V – DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Art. 15. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.

Art. 16. O lançamento é o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Art. 17. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I – a moratória;

II – o depósito do seu montante integral;

III – as reclamações e os recursos administrativos;

IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

Art. 18. Extinguem o crédito tributário:

I – o pagamento;

II – a compensação;

III – a transação;

IV – a remissão;

V – a prescrição e a decadência;

VI – a conversão de depósito em renda.

Art. 19. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados:

I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II – da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Art. 20. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Art. 21. O contribuinte em débito poderá requerer parcelamento em até sessenta parcelas mensais, acrescidas de juros e correção monetária, vedado o parcelamento de valores inferiores a R$ 100,00.

Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.